



Kako življenje vrednoti mednarodno pravo?

K. L. vs. Peru

Odbor Združenih narodov za človekove pravice

[CCPR/C/85/D/1153/2003](#)

Ko je bila K. L. stara 17 let in noseča štiri mesece, je zahtevala splav, ker so pri njenem plodu diagnosticirali anencefalijo (izrazito nerazvitost možganov). Direktor državne bolnišnice, kjer se je zdravila, je zavrnil njeno prošnjo in poudaril, da splava ni mogoče izvesti, saj bi to dejansko pomenilo kaznivo dejanje evgeničnega splava po 120. členu perujskega kazenskega zakonika. Dodal je še, da je 119. člen, ki ureja terapevtski splav, dovoljen le takrat, ko je "prekinitev nosečnosti edini način, da se reši življenje nosečnice ali prepreči resna trajna škoda njenemu zdravju". Končno je K. L. rodila deklico z anencefalijo, ki je živela štiri dni. Povedala je, da je po tem dogodku padla v globoko depresijo.

Odbor Združenih narodov za človekove pravice je v svoji analizi peticijo razglasil za utemeljeno, saj po njegovem mnenju pomeni kršitev 2., 7., 17. in 24. člena Mednarodnega pakta o državljanskih in političnih pravicah – dolžnost države, da zagotovi pravice, ki jih priznava Pakt: pravice, da oseba ne sme biti podvržena krutemu ravnanju, pravice, da se ne sme posegati v osebno življenje, pravice do posebnega varstva otrok. Za dosego te odločitve je ugotovil:

1. pravica, da ni podvržen krutemu ravnanju, se ne nanaša le na telesno bolečino, temveč tudi na moralno trpljenje, in ta zaščita je še posebej pomembna, ko gre za mladoletnike. To trpljenje bi v tem primeru povzročila zavrnitev zdravstvenih organov, da bi izvedli *terapevtski* splav, zaradi česar se je pri tožnici nadaljevala nosečnost. Hči se je rodila z anencefalijo, njena smrt pa je bila neizbežna;
2. perujska država je s tem, ko ji je odrekla splav, samovoljno posegla v njeno zasebno življenje, saj ni uporabila svojih notranjih predpisov, ki dovoljujejo izvedbo splava v primerih tveganja za zdravje matere po 119. členu perujskega kazenskega zakonika. To je izjavil predvsem zaradi psihičnih posledic, ki naj bi jih ji prinesla zavrnitev splava.

Treba je omeniti, da se perujska država v tem postopku ni zagovarjala, zato se je odbor oprl le na navedbe K. L. in njenih zastopnikov v mednarodnem postopku.

Ta razlaga odbora vzbuja pozornost iz dveh razlogov. Prvič, pušča ob strani pravico do življenja, ki je po 6. členu Pakta človeku prirojena. Ker tudi tožnica hči uživa isto pravico, odkar je bila spočeta, bi lahko država v skladu z mednarodnim pravom, saj je del človeške družine, in v skladu s perujskim pravnim sistemom veljavno varovala življenje obeh oseb, hčere in matere.

Drugič, razlaga odbora vključuje evgenično vizijo človekovih pravic. V zvezi s tem je treba opozoriti, da: (a) ljudje s hudo invalidnostjo – tudi če vodi v smrt – imajo enako



dostojanstvo in so njihove človekove pravice enako zaščitene; (b) zato je razlaga, po kateri bi moral biti splav dovoljen, če bo imela oseba ob rojstvu kratko življenje, v nasprotju s to zaščito vseh ljudi brez razlike, in (c) perujska država sama prepoveduje evgenični splav, torej razlaga odbora pomeni opustitev te določbe oz. samovoljno vmešavanje v notranje zadeve države.